Princípios da Hermenêutica Constitucional

São diretrizes nas quais o intérprete deve se basear para buscar extrair da Constituição o significado mais adequado, respeitando a higidez do Texto Constitucional. Destaca-se que os princípios de hermenêutica constitucional são complementares e não excludentes.

Princípios da Hermenêutica Constitucional

- Unidade da Constituição
- Máxima Eficácia ou Máxima Efetividade
- Efeito Integrador
- Concordância Prática ou Harmonização
- Força Normativa
- Conformidade Funcional
- Interpretação Conforme a Constituição

Princípios da Hermenêutica Constitucional

Unidade da Constituição

A Constituição deve ser interpretada como um todo indivisível e harmônico e não por partes isoladas. Sua interpretação assim, deve buscar evitar antinomias e contradições

Máxima Eficácia ou Máxima Efetividade

Diante da possibilidade de mais de uma interpretação (Constituição como norma aberta), o intérprete deve buscar aquela que apresenta a maior efetividade.

Ex: inviolabilidade de domicílio – CF, art. 5º, XI. (hotel, escritório, consultório)

Princípios da Hermenêutica Constitucional

Efeito Integrador

A interpretação da Constituição deve considerar a maior estabilidade social e política possível.

Canotilho anota que a trabalho do intérprete deve relevar soluções de ordem jurídico-constitucional que agreguem para a unidade política, que promovam a paz social e a integração social. Ainda Canotilho: "Busca por soluções pluralisticamente integradoras"

Ex: em razão da liberdade religiosa, o STF vem assentido que candidatos sabadistas em concursos possam fazer provas aos sábados, após as 18 horas ou horários alternativos

Princípios da Hermenêutica Constitucional

Concordância Prática, ou Harmonização, ou Ponderação

Diante de uma colisão de direitos constitucionais, sobretudo de colisão de direitos fundamentais, o intérprete deve buscar uma solução ponderada, harmonizando as diferentes normas, inclusive, diante de um caso concreto, mitigar um direito para sobrepor outro. Sopesamento de valores e bens jurídicos.

Exs: liberdade religiosa e direito à vida (transfusão de sangue).
Regulação de redes – liberdade de expressão e direito a higidez do processo eleitoral